

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동-04
제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 ◇◇지역본부
징계 대상자 ◇◇지역본부 △△지사 4급 AAA
징 계 종 류 해임
징 계 사유

1. 개요

☆☆지역본부 ♥♥지사 소속(사건 당시 기준) 과장 AAA(57세)은 2019.02.24.(일) 새벽 ♥♥지사 직원 숙소로 데리고 온 피해자인 노래방 여성 도우미를 때려 중한 상해를 가하고, 이어 과장 AAA의 승용차에 피해자를 감금한 채 고속도로를 달리면서 신고를 하려는 피해자의 휴대전화를 빼앗아 승용차 밖으로 집어 던져 버리고, 과장 AAA을 체포하려는 경찰관에게 폭력을 행사하여 공무집행을 방해하고 경찰관에게 상해를 가하고, 음주 운전을 한 사실이 확인되었다.

2. 품위유지의무 및 성실의무 준수 관련 규범

공사 임직원이 형벌 법규를 위반하는 행위는 품위유지의무 및 성실의무 준수 규범을 위반하는 징계사유로서 의무 준수 규범은 아래와 같다.

가. 관련 법령

「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업)에 따라 공직유관단체인 우리 공사는 「

부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’ 라고 규정하고 있고, 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 고 규정하고 있다.

성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로서, 공사 내부 규정을 준수하는 것은 물론이고 「형법」 등 각종 국가 법령을 준수하여야 하는 것도 성실의무 중의 하나이다.

2) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 고 규정하고 있다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

3. 징계요구 사유(범죄사실)

과장 AAA은 1991.11.01. 한국가스공사에 입사한 후 2015. 2. 6.부터 2019. 2. 26.까지 ☆☆지역본부 ♥♥지사에서 근무하였고, 2019. 2. 22.자 인사에 따라 2019. 2. 27.자로 ◇◇지역본부 △△지사로 발령 났다.

가. 상해

과장 AAA은 2019.02.24.(일).새벽 충남 홍성군 소재 직원숙소에서, 이날 처음 만난 노래연습장 여성 도우미인 피해자에게 돈을 줄 테니 대화를 나누자고 하며 숙소로 피해자를 데리고 와 이야기를 나누었다.

그런데 과장 AAA이 돈을 줄 생각이 없다는 것을 알게 된 피해자가 귀가를 한다며 보도방 실장에게 전화를 하자, 이에 갑자기 흥분한 AAA 과장은 보도방 실장과 더 이상 통화를 하지 못하도록 피해자의 휴대전화를 빼앗은 후 주먹으로 피해자의 얼굴을 여러 번 때리는 등 피해자에게 치료일수 불상의 상해를 가하였다.

나. 감금, 재물손괴

과장 AAA은 같은 날 위 숙소에서 피해자를 자신의 쏘렌토 승용차 조수석에 태운 후 피해자에게 충주호에나 가자고 하며 위 승용차를 운전해 갔다. 피해자는 AAA 과장의 말을 듣지 않았다가는 또 다시 심하게 맞을 수도 있다는 것에 겁을 먹고 반항도 하지 못한 채 승용차를 타고 가던 중 겁이 나 휴대전화기로 신고 전화를 하려고 하자 휴대전화를 빼앗아 고속도로 변에 집어 던져 버림으로써, 위 숙소로부터 경기도 안성까지 수 시간 동안 달리는 승용차 안에 피해자를 감금하고, 위 휴대전화기 1대 시가 불상을 손괴하였다.

다. 공무집행방해, 상해 등

과장 AAA은 2019.02.24.(일).11:20경 상해 등 사건으로 홍성경찰서 경찰관에게 긴급 체포될 때 경찰관에게 폭력을 행사하여 경찰관의 정당한 긴급체포 직무집행을 방해하고, 경찰관에게 치료일수 불상의 상해를 하고, 술에 취한 상태로 위 승용차를 운전하였다.

4. 대상자의 주장

과장 AAA은 2019.02.24. 긴급체포된 후 2019.02.27. 구속영장이 발부되었으며 2019.03.04. 대전지검 홍성지청에 구속 송치되었다.

과장 AAA이 구속되어 있는 관계로 과장 AAA을 상대로 정식 문답을 실시하지 못하였으나 기동감찰단 감사인은 2019.02.28. 및 2019.3.4. 홍성경찰서 유치장에 구금되어 있던 과장 AAA을 면담하였는데, 그때 과장 AAA은 감사인에게 자신의 범행을 모두 인정한다는 취지로 답변하면서 어떠한 책임도 감수하겠다는 취지의 확인서를 작성해 주었다.

5. 징계 양정 사유

우리 공사의 비전 중 최우선은 사회에 대한 책임과 사람에 대한 신뢰이다. 국민에게 신뢰받는 청렴한 기업 한국가스공사의 임직원은 국가법령을 준수하고 사규를 존중하여야 한다. 법령과 사규위배 행위는 개인의 일탈행위로 그치는 것이 아니라 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다. 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

특히, ① 과장 AAA의 행위의 위법성의 정도가 높은 점, ② 여성인 피해자를 주먹으로 심하게 때려 매우 중한 상해를 가하고 그와 같은 폭력에 항거불능 상태에 빠진 피해자를 승용차에 태워 충남 홍성에서 경기도 안성까지 이동한 점, ③ 이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높으며, 실제로 이 사건에 대하여 2019.03.04. 인터넷 언론에 보도됨으로써 한국가스공사의 명예가 심각하게 실추된 점, ④ 유사사례의 재발 방지 및 복무기강 확립을 위해 엄

중한 문책이 불가피한 점 등을 감안하여 징계 양정을 하여야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

과장 AAA의 행위는 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 「인사규정」 제43조(품위유지의무)를 위반한 것에 해당됩니다.

위와 같은 행위는 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’에 해당하는 징계사유로서 사안이 중함으로,

사장은 공직자의 품위유지를 위반한 ◇◇지역본부 △△지사 소속 4급 AAA에게 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계처분(해임)하시기 바랍니다.(해임)